



CUT: 200995-2025

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0183-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 07 de julio de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con Código Único de Trámite (CUT) 200995-2025, instruido por la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios (ALA Tahuamanu-Madre de Dios), sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) por infracción en materia de agua tipificada en la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, iniciado en fecha **28.10.2025** contra la señora **JUANA ELIZABETH TEJADA IRARICA**, con **DNI N° 44729017**.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 12) del artículo 15° de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos, establece que una de las funciones de la Autoridad Nacional del Agua es ejercer jurisdicción administrativa exclusiva en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia, para asegurar la preservación y conservación de las fuentes naturales de agua, ejerciendo para tal efecto, la facultad sancionadora y coactiva.

SEGUNDO.- Que, según el artículo 274° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG, la Autoridad Nacional del Agua ejercerá la facultad sancionadora ante cualquier infracción a las disposiciones contenidas en la Ley o al Reglamento por parte de las personas naturales o jurídicas públicas o privadas, sean o no usuarios de agua.

TERCERO.- Que, como antecedentes más relevantes previos al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 3.1. Mediante Resolución Directoral N° 0060-2020-ANA-AAA.MDD de fecha 19.02.2020 (CUT N° 8064-2020), se resolvió en su artículo 3, aprobar de oficio el ancho de la faja marginal en ambas márgenes del río Madre de Dios, siendo el ancho mínimo de 25 metros, conforme a los criterios establecidos en el Reglamento para la Delimitación y Mantenimiento de Fajas Marginales, aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 332-2016-ANA. La faja marginal está conformada por las áreas Inmediatas superiores



a la ribera de dicho cauce natural, y son consideradas zonas de riesgo NO MITIGABLES.

- 3.2. El 12.06.2024 mediante documento sin número ingresado con CUT N° 112678-2024, la señora Juana Elizabeth Tejada Irarica, identificada con DNI N° 44729017, solicitó la realización de una inspección ocular en su vivienda ubicada en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, a fin de determinar la competencia de la Autoridad Nacional del Agua respecto a la ocupación que mantiene en las inmediaciones del río Madre de Dios. El 18.06.2024 en atención a dicha solicitud, el personal técnico de la Administración Local de Agua Tahuamanu – Madre de Dios realizó la verificación técnica de campo, la cual fue registrada en el Acta N° 056-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/RLH. Durante la inspección se constató la existencia de una vivienda rústica de aproximadamente 6.00 metros (m) x 10.00 metros (m), con ubicación geográfica en 480 175 metros (m)-Este (E) y 8 619 488 metros (m)-Norte (N), mediante el sistema de coordenadas UTM, datum WGS-84, zona 19 sur (en adelante coordenadas UTM), habitada por la mencionada administrada y sus dos hijas, con una ocupación aproximada de cuatro años y además se observaron cultivos de plátano y coco.
- 3.3. El 19.08.2024 mediante la CARTA N° 0244-2024-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD (CUT N° 112678-2024) la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios comunicó a la Sra. Juana Elizabeth Tejada Irarica los resultados de la inspección ocular en su vivienda ubicada en el sector Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, donde se constató que dicha vivienda se encuentra dentro de la faja marginal del río Madre de Dios delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD, entre los hitos HMD150 y HMD-149. Asimismo, se recordó lo establecido en el artículo 74° de la Ley N° 29338 – Ley de Recursos Hídricos y en el artículo 115° del D.S. N° 001-2010-AG, que prohíben el uso de las fajas marginales para asentamientos humanos o actividades agrícolas. En tal sentido, la Administración Local del Agua Tahuamanu-Madre de Dios, exhortó a la administrada a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, y a coordinar con las autoridades competentes las acciones correspondientes para la protección del dominio público hidráulico.
- 3.4. El 17.09.2025, la señora María Elena Chávez Salazar, identificada con DNI N° 04818906, presentó el Oficio N° 002-2025-DRE-MDD/UGEL-T/IE N° 52006-AC ante la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios mediante el CUT 200995-2025, en el cual solicitó una inspección ocular en la antigua infraestructura de la I.E. N°-52006 Silverio Guerra Ecónoma de la Comunidad Alta Cachuela.
- 3.5. Mediante Acta de Inspección Ocular en Atención a Denuncia Ambiental en Materia de Recursos Hídricos (ACTA N° 017-2025/ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 03.10.2025), efectuado por el personal técnico de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, se constituyó en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, donde se constató lo siguiente:
- 3.5.1. En ubicación geográfica 480214 m-E y 8619465 m-N, en coordenadas UTM, se observó un criadero rústico de madera de aproximadamente 3.00 m x 6.00 m, en cuyo interior se encontraban cerdos adultos, mientras que en el exterior se apreciaron lechones y aves domésticas.
- 3.5.2. En ubicación geográfica 480187 m-E y 8619459 m-N, en coordenadas UTM, se observó un portón de calamina de 4.00 metros de largo y 2.00 m de alto aproximadamente que funciona como acceso principal a la vivienda ocupada.



- 3.5.3. En ubicación geográfica 480162 m-E y 8619482 m-N, en coordenadas UTM, se observó una construcción rústica de 5.00 m x 10.00 m usada para guardar tubos, motores, palos y otros objetos.
- 3.5.4. En ubicación geográfica 480161 m-E y 8619496 m-N, en coordenadas UTM, se observó una construcción de madera de 5.00 m x 10.00 m, sobre una plataforma de concreto el cual fue la antigua infraestructura del I.E. N°-52006 Silverio Guerra Econema; a su alrededor se observó algunos animales domésticos perros y pollos.
- 3.5.5. En ubicación geográfica 480160 m-E y 8619503 m-N, en coordenadas UTM, se observó la disposición de residuos sólidos como plásticos, botellas, latas, baldes y otros.
- 3.5.6. En ubicación geográfica 480171 m-E y 8619500 m-N en coordenadas UTM, se observó un tanque de agua (sin uso) a 2.50 m de altura aproximadamente sostenido por una estructura de madera.
- 3.6. Mediante el Informe Técnico N° 0017-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/FGCC de fecha 23.10.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, concluyó que según el Acta de Inspección Ocular N° 017-2025/ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 03.10.2025, se observó que la imputada, realizó la ocupación de una vivienda, construcciones rústicas de madera y disposición de residuos sólidos dentro de la faja marginal del río Madre de Dios, delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD, entre los hitos HMD-150 y HMD-149, ubicado en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que está tipificado como infracción en el numeral 5) Artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos Ley 29338, en concordancia del literal b) y f) del Artículo 277 del Reglamento de los Recursos Hídricos, aprobado por D.S. N° 001-2010-AG, Asimismo, De la revisión en la plataforma del Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua (SIGGED), no se encontró registro de alguna autorización otorgada por la ANA a favor de la imputada para uso temporal de la faja marginal del río Madre de Dios, ni tampoco algún trámite iniciado con la solicitud de dicha autorización, recomendando el inicio del Procedimiento Administrativo Sancionador.

CUARTO.- Que, respecto al desarrollo del procedimiento administrativo sancionador se tiene lo siguiente:

- 4.1 A través de la Notificación N° 0083-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD notificada el **28.10.2025**, se comunicó a la imputada, el inicio formal del procedimiento administrativo sancionador por realizar la ocupación de una vivienda, construcciones rústicas de madera y disposición de residuos sólidos dentro de la faja marginal del río Madre de Dios, delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD, entre los hitos HMD-150 y HMD-149, ubicado en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, hecho que se encuentra tipificado como infracción en el numeral 5. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal b. y f. del artículo 277° de su Reglamento; otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para presentar el descargo respectivo.
- 4.2 Mediante escrito de fecha 18.11.2025, y estando fuera del plazo legal otorgado, realizó el descargo bajo los siguientes argumentos: i) la imputada señala que viene utilizando el área inspeccionada desde hace más de cinco años para guardar herramientas, alimentos para sus animales y protegerse de las inclemencias del clima, negando tener intención de apropiarse del terreno. ii) Asimismo, reconoce haber ocupado el área y afirma haber realizado acciones para corregir la situación, tales como retirar a sus



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9BCE9AD6

animales, recoger residuos y desarmar la estructura de madera. En ese sentido, solicita a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios una nueva verificación técnica de campo a fin de demostrar que la presunta infracción ha cesado y pide el archivo del procedimiento sancionador.

4.3 En fecha 04.12.2025 se realiza una nueva inspección en la antigua infraestructura de la I.E. N° 52006 Silverio Guerra Econema de la Comunidad Alta Cachuela levantándose el Acta N° 025-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, a solicitud de la Sra. Juana Tejada Irarica como descargo del Procedimiento Administrativo Sancionador en su contra. Durante la inspección ocular el cual fue realizado sin previa notificación, se constató que las condiciones se mantienen sin variación respecto de la inspección anterior de fecha 03.10.2025 con Acta N° 017-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, no evidenciándose el retiro de animales, la desinstalación de estructuras ni la limpieza de residuos que la administrada afirmó haber realizado; además no se encontró a la Sra. Juana Tejada, estando presente la Srta. Salomé Mily Queccaña Tejada con DNI N° 60804841 quien firmó el acta de inspección correspondiente.

4.4 Mediante el Informe Técnico N° 0026-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/FGCC de fecha 15.12.2025 (Informe Final de Instrucción), la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, efectuó un análisis de los hechos materia de imputación, de la forma siguiente:

- i) Con relación al descargo realizado por la imputada, el órgano instructor advierte que la Sra. Juana Tejada reconoce haber ocupado el área inspeccionada y que realizó diversas acciones para retirarse del lugar, tales como desarmar la estructura rústica, retirar a sus animales y recoger residuos generados; los argumentos expuestos se centran en justificar el uso del área y la intención de solicitar la autorización de la faja marginal para uso de sembríos, sin embargo, hasta la emisión de este informe de la búsqueda en el SISGED-ANA no se tiene ningún documento en trámite con dicha solicitud, Asimismo, solicita la realización de una nueva verificación técnica de campo para comprobar que la presunta infracción habría cesado; sin embargo, el descargo no presenta información adicional que permita desvirtuar los hechos constatados durante la inspección ocular. En consecuencia, el descargo no desvirtúa la presunta infracción identificada.
- ii) En mérito a los hechos antes descritos, la imputada infringió la Ley de Recursos Hídricos y su reglamento, por realizar la ocupación con una vivienda, construcciones rústicas de madera y disposición de residuos sólidos dentro de la faja marginal del río Madre de Dios, delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD, entre los hitos HMD-150 y HMD-149, ubicado en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, infracción tipificada en el numeral 5. del artículo 120° de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el literal b. y f. del artículo 277° de su Reglamento.
- iii) Se advierte la concurrencia de dos infracciones tipificadas en el artículo 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos los cuales son la prevista en el literal b. referida a **construir** obras de cualquier tipo en bienes naturales asociados al agua, y la infracción del literal f. por **ocupar** las fajas marginales; del análisis realizado corresponde aplicar la infracción de mayor gravedad siendo esta la ocupación del área de faja marginal, por este motivo corresponde considerar únicamente la infracción del literal f.



- iv) De acuerdo a la consulta en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, la imputada no realizó algún trámite para el otorgamiento de la autorización de ocupación de la faja marginal del río Madre de Dios, con respecto al área inspeccionada en ambas verificaciones técnica de campo.
- v) De la búsqueda en el Sistema de Gestión Documentaria de la Autoridad Nacional del Agua, se advierte que en la fecha que se realizó la inspección ocular opinada e inopinada en la faja marginal del río Madre de Dios, ubicado en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, la imputada no contaba con autorización de ocupación de la faja marginal del río Madre de Dios, emitida por la Autoridad Nacional del Agua.
- vi) Respecto a la calificación de sanción, la ALA Tahuamanu-Madre de Dios tomó en cuenta el **Principio de Razonabilidad** recogido en el numeral 3. del artículo 248° del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, desarrollando en sus términos los criterios señalados en el numeral 278.2 del artículo 278° de la Ley de Recursos Hídricos, calificando la infracción como una **leve**, recomendando imponer una multa de **0,5 Unidad Impositiva Tributaria (UIT)**.

Calificación de la infracción a imponer		
Criterio de calificación de infracción	Valoración	Cuantificación (UIT)
Afectación o riesgo a la salud de la población	Estos criterios no constituyen un agravante.	-
Beneficios económicos obtenidos por el infractor		-
Gravedad de los daños generados		-
Circunstancias de la comisión de la conducta sancionable o infracción		-
Los impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente		-
Reincidencia	Su valoración será acumulable a una multa de 0,5 UIT, que es la multa mínima en infracciones calificada como leve.	0,5
Costos que incurra el estado para atender los daños generados		
Total		0,5

- vii) Conforme a lo establecido en el artículo 257° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General - Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, constituyen condiciones atenuantes de responsabilidad, entre otros, el hecho de que el administrado reconozca de forma expresa y por escrito su responsabilidad respecto de la infracción imputada. Sin embargo, de la revisión del descargo presentado y de la verificación realizada en la segunda inspección, se advierte que la Sra. Juana Tejada no reconoce expresamente su responsabilidad en las infracciones atribuidas y que las acciones correctivas que afirmó haber ejecutado no fueron corroboradas en campo, manteniéndose las mismas condiciones observadas en la inspección inicial. En tal sentido, no corresponde aplicar factor atenuante en el presente procedimiento.
- viii) Por los fundamentos expuestos, la Sra. Juana Elizabeth Tejada Irarica con DNI 44729017, es la responsable por la ocupación de una vivienda con ubicación geografía en 480161 m-E y 8619496 m-N, mediante coordenadas UTM, construcciones rústicas de madera en ubicación geográfica 480214 m-E y 8619465 m-N, además en 480162 m-E y 8619482 m-N, y finalmente en 480171 m-E y 8619500 m-N; ubicadas en la faja marginal del río Madre de Dios entre los hitos



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9BCE9AD6

HMD-149 y HMD-150, el cual se encuentra delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020- ANA-AAA.MDD, en el sector Alta Cachuela, distrito Tambopata, provincia Tambopata y departamento de Madre de Dios; en el cual por concurso de infracciones corresponde aplicar la infracción de mayor gravedad siendo esta la ocupación del área de faja marginal, por este motivo corresponde considerar únicamente la infracción del literal f. del artículo 277° del Reglamento de la Ley 29338.

ix) Asimismo, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios recomienda, disponer como medida complementaria, que la señora Juana Elizabeth Tejada Irarica con DNI 44729017, en tanto exista la evidencia de daño a la faja marginal producto de la ocupación de vivienda y construcciones rústicas, corresponde disponer las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto resolutivo.

4.5 A través del Memorándum N° 1214-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD de fecha 16.12.2025, la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios, en su calidad de ente instructor, remitió todos los actuados a la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, para la emisión del acto administrativo que corresponda.

4.6 Mediante la Carta N° 0026-2026-ANA-AAA.MDD notificada válidamente a la imputada el 13.02.2026 se cumplió con comunicar el informe final de instrucción¹ sobre el procedimiento administrativo sancionador conforme lo establece el segundo párrafo del numeral 5. del Artículo 255 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, otorgándole un plazo de cinco (5) días hábiles para que presente el descargo respectivo.

4.7 Habiendo transcurrido el plazo otorgado a la imputada, esta última no presentó descargo alguno contra el informe final de instrucción, por lo que procede continuar con el procedimiento administrativo sancionador.

QUINTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0096-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 01.07.2026, el área legal de esta Autoridad Administrativa del Agua de la revisión, efectuó el siguiente análisis de fondo:

5.1 La ocupación de una vivienda con ubicación geográfica; 480161 m-E y 8619496 m-N, construcciones rústicas de madera en ubicación geográfica; 480214 m-E y 8619465 m-N, además 480162 m-E y 8619482 m-N, y finalmente en 480171 m-E y 8619500 m-N; mediante coordenadas UTM, ubicadas en la faja marginal del río Madre de Dios entre los hitos HMD-149 y HMD-150, el cual se encuentra delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020- ANA-AAA.MDD, en el sector Alta Cachuela, distrito Tambopata, provincia Tambopata y departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, es una infracción tipificada en el literal f. del artículo 277 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos concordante con el numeral 5. del artículo 120 de la referida Ley.

5.2 Del análisis del expediente se acreditó que la imputada ocupó la faja marginal del río Madre de Dios entre los hitos HMD-149 y HMD-150, el cual se encuentra delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020- ANA-AAA.MDD, en el sector Alta Cachuela, distrito Tambopata, provincia Tambopata y departamento de Madre de Dios,

¹ Informe Técnico N° 0085-2022-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/CSC (26.07.2023)



incurriendo en la infracción precisada en el numeral anterior, conforme se advierte de los siguientes medios probatorios:

- i) El Acta de Inspección Ocular en Atención a Denuncia Ambiental en Materia de Recursos Hídricos (ACTA N° 017-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 03.10.2025) en la cual se constató la ocupación de la faja marginal del río Madre de Dios, conforme se describe en el numeral 3.1 del considerando tercero de la presente resolución.
- ii) El Informe Técnico N° 0017-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 23.10.2025 que recomendó el inicio del procedimiento sancionador contra el imputado.
- iii) El descargo efectuado por la imputada en fecha 18.11.2025, contra la imputación de cargos, donde reconoce haber cometido la infracción.
- iv) El Acta de Inspección Ocular en Atención a Denuncia Ambiental en Materia de Recursos Hídricos (ACTA N° 025-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC de fecha 04.12.2025) en la cual se constató que las condiciones se mantienen sin variación respecto de la inspección anterior de fecha 03.10.2025 con Acta N° 017-2025-ANA/AAA.MDD/ALA.TMD/FGCC, no evidenciándose el retiro de animales, la desinstalación de estructuras ni la limpieza de residuos que la administrada afirmó haber realizado.
- v) El Informe Técnico N° 0026-2025-ANA-AAA.MDD-ALA.TMD/FGCC de fecha 10.12.2026, el cual concluyó la comisión de la infracción por parte de la imputada.
- vi) Las imágenes fotográficas recabadas durante ambas verificaciones técnicas de campo.

5.4. En este contexto, habiéndose desarrollado de manera adecuada los criterios de razonabilidad y habiéndose calificado la infracción imputada como una **leve**, corresponde respaldar la propuesta de sanción recomendada por el ente instructor; por tanto, se concluye que la conducta atribuible a la imputada, constituye infracción prevista y sancionable en la Ley de Recursos Hídricos y en su Reglamento, debiendo sancionarse con una multa equivalente a una unidad impositiva tributaria **(0,5) UIT**. Asimismo, corresponde disponer como medida complementaria, que la señora Juana Elizabeth Tejada Iñarica con DNI 44729017, en tanto exista la evidencia de daño a la faja marginal producto de la ocupación de vivienda y construcciones rústicas, corresponde disponer las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo el administrado los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente notificado el acto resolutivo, de conformidad el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA.

SEXTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el literal f) del artículo 46° del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9BCE9AD6

ARTÍCULO 1.- SANCIONAR a la señora **JUANA ELIZABETH TEJADA IRARICA**, con **DNI N° 44729017**, con una sanción administrativa de MULTA equivalente a **cero coma cinco (0,5) UIT**, por la infracción calificada como leve en materia de agua, por realizar la ocupación con una vivienda, construcciones rústicas de madera y disposición de residuos sólidos dentro de la faja marginal del río Madre de Dios, delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD, entre los hitos HMD-150 y HMD-149, ubicado en la Comunidad Alta Cachuela, distrito y provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua, cuyo detalle de infracción, sanción y fuente natural de agua se describen en el siguiente cuadro:

INFRACTOR	DNI	NOMBRE	SANCIÓN	CALIFICACIÓN	TIPO	MONTO (UIT)	PLAZO DE CUMPLIMIENTO		
							Multa	Medida complementaria	
INFRACCIÓN	44729017	Juana Elizabeth Tejada Irarica	FUENTE NATURAL DE AGUA / BIEN NATURAL ASOCIADO	Leve	Multa	0,5	15 días hábiles	60 días calendarios	
	DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS			ORIGEN	TIPO	UNIDAD HIDROGRÁFICA			
	Ocupación de, una vivienda y construcciones rústicas de madera ubicadas en la faja marginal del río Madre de Dios entre los hitos HMD-150 y HMD-149, delimitada mediante la Resolución Directoral N° 060-2020-ANA-AAA.MDD			-	Río	Intercuenca Medio Madre de Dios (46645)			
	UBICACIÓN GEOGRAFIA DE LAS INFRACCIONES (Coordenadas UTM, Datum WGS84, Zona 19 Sur)								
	Numeral 5 del Art. 120° de la Ley de Recursos Hídricos	Literal f. del Art. 277° del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos		N°	TIPO	COORDENADAS			
						ESTE (m)		NORTE (m)	
	Dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondiente s bienes asociados.	Ocupar, utilizar o desviar sin autorización los cauces, riberas, fajas marginales o los embalses de las aguas.		1	Vivienda (antigua infraestructura del colegio)	480161	8619496		
				2	Construcción rústica 1	480214	8619465		
				3	Construcción rústica 2	480162	8619482		
				4	Construcción rústica 3	480171	8619500		
		SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO				
		Faja marginal sector Alta Cachuela	Tambopata	Tambopata	Madre de Dios				

ARTÍCULO 2.- DISPONER que el depósito de la multa impuesta sea pagada mediante depósito en las agencias del Banco de la Nación en la Cuenta Corriente N° 0000-877174 de la Autoridad Nacional del Agua (concepto multas por infracción) en el plazo de quince (15) días hábiles de notificada la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución coactiva en caso de incumplimiento, debiendo alcanzar una copia del Boucher de depósito a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios dentro del tercer día de efectuado el mismo.

ARTÍCULO 3.- DISPONER como Medida Complementaria, que la señora Juana Elizabeth Tejada Irarica, en tanto exista la evidencia de ocupación de la faja marginal del río Madre de Dios producto de la ocupación de vivienda y construcciones rústicas, realice las acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción, asumiendo la administrada los costos que demande su reposición, en un plazo no mayor de 60 días calendarios, contados del día siguiente de notificado con la presente resolución, conforme lo prevé el literal b, del artículo 25° de los Lineamientos para la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador por transgresión a la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento, aprobada mediante Resolución Jefatural N° 235-2018-ANA, asumiendo el infractor los costos que demande su reposición.

ARTÍCULO 4.- INSCRIBIR en el Registro de Sanciones, la sanción impuesta en el artículo 1 y la medida complementaria impuesta en el artículo 3 de la presente resolución, una vez que quede consentida o agote la vía administrativa.

ARTÍCULO 5.- NOTIFICAR la presente resolución al señor Juana Elizabeth Tejada Irarica en su domicilio; poner de conocimiento a la denunciante Institución Educativa N° 52006 Silverio Guerra Econema, a la Municipalidad Provincial de Tambopata, a la Administración Local de



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9BCE9AD6

Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

CARLOS AUGUSTO QUISPICURO NINA
DIRECTOR
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/jjaon



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 9BCE9AD6